



PUTUSAN

Nomor : 350 / Pid.B / 2025 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Terdakwa : TIKA YULIANTI
Nomor Identitas : 3214016707910008.
Tempat Lahir : Purwakarta.
Umur/ Tanggal Lahir : 34 tahun/27 Juli 1991
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Kapten Ismail RT.013 RW. 007
Kelurahan Sindangkasih Kecamatan
Purwakarta Kabuapten Purwakarta.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025.
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025.
3. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025.
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan 21 September 2025.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 24 Juni 2024 Nomor : 350/Pid.B/2025/PN.Cbi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 24 Juni 2024 Nomor : 350/Pid.B/2025/PN.Cbi tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut.
3. Berkas perkara atas nama terdakwa TIKA YULIANTI beserta seluruh lampirannya.

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Cbi



Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TIK A YULIANTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sesuai dengan Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TIK A YULIANTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa TIK A YULIANTI agar tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah bertuliskan WAKATOB I
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUAMAR ILYAS.
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-136/BGR/06/2025, tertanggal 12 Juni 2025, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TIK A YULIANTI pada pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari 2025 bertempat di Kampung Nagrog RT.002 RW.009 Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan, yang di ketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi TRI MULYANA SETIA (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3088-AAF nomor rangka MH1JM9114K728963 nomor mesin JM91E1728617 yang terparkir di rumah saksi MUAMAR ILYAS pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 10.54 Wib bertempat di Cluster Diamond Citayam Blok C/6 RT.003 RW.001 Desa Naggerang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, kemudian dibawa kerumahnya saksi TRI MULYANA SETIA (berkas perkara terpisah) di Kampung Randiah RT.14 RW.05 Desa Pasirmunjul Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, kemudian terdakwa TIKI YULIANTI menanyakan kepada saksi TRI MULYANA SETIA (berkas perkara terpisah) mengenai sepeda motor dan Handphone yang disimpan di rumahnya tersebut kemudian saksi TRI MULYANA SETIA (berkas perkara terpisah) menjelaskan kepada terdakwa TIKI YULIANTI bahwa sepeda motor dan Handphone tersebut adalah diambil dari tempat saksi TRI MULYANA SETIA (berkas perkara terpisah) bekerja karena saksi TRI MULYANA SETIA (berkas perkara terpisah) merasa kesal dan sakit hati akibat orang tua dari saksi MUAMAR ILYAS yang telah menuduh saksi TRI MULYANA SETIA (berkas perkara terpisah) ingin mencelakainya.
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2025 saksi TRI MULYANA SETIA (berkas perkara terpisah) mengiklankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3088-AAF nomor rangka MH1JM9114K728963 nomor mesin JM91E1728617 hasil curiannya melalui media Facebook dengan bertuliskan "JUAL BEAT DELUX YP (yatim piatu atau tanpa surat-surat kendaraan), MINUS REM DEPAN DAN JOK SOBEK DENGAN HARGA Rp. 5.500.000,-" hingga pada salah satu iklan penjualan motor saksi TRI MULYANA SETIA di Group Facebook WARGA CIKALONG ada seorang yakni saksi DIKI NOPIAN (berkas terpisah) yang menawar sepeda motor tersebut hingga sepakat dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya masih ditanggal yang sama sekira pukul 13.00 Wib saksi TRI MULYANA SETIA (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa TIKI YULIANTI menuju kealamat pembeli yakni saksi DIKI NOPIAN (berkas

Halaman 3 dari 16

Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Cbi



perkara terpisah) di Kampung Nagrog RT.02 RW.09 Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3088-AAF nomor rangka MH1JM9114K728963 nomor mesin JM91E1728617, sesampainya di rumah saksi DIKI NOPIAN lalu saksi DIKI NOPIAN mengecek sepeda motor Honda Beat yang dibawa oleh saksi TRI MULYANA SETIA dan terdakwa TIKA YULIANTI setelah itu saksi DIKI NOPIAN membayar secara tunai uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa TIKA YULIANTI, penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3088-AAF nomor rangka MH1JM9114K728963 nomor mesin JM91E1728617 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah yakni STNK dan BPKB, selanjutnya uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saksi TRI MULYANA SETIA dan terdakwa TIKA YULIANTI.

- Bahwa terdakwa TIKA YULIANTI mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG-3088-AAF nomor rangka MH1JM9114K728963 nomor mesin JM91E1728617 ada hasil curian yang dilakukan oleh saksi TRI MULYANA SETIA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa TIKA YULIANTI tersebut, saksi MUAMMAR ILYAS mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut ;

Perbuatan terdakwa TIKA YULIANTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUAMMAR ILYAS.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 07.30 WIB saksi dan istri saksi yang bernama Aswinna keluar rumah untuk berangkat kerja sedangkan yang di rumah ada saksi SITI AMINAH yang merupakan pengasuh anak saksi, Terdakwa dan orang tua saksi yang dalam kondisi sakit. Sekitar pukul 09.00 WIB saksi SITI AMINAH membawa anak saksi ke Posyandu dengan jalan kaki sehingga yang berada didalam rumah hanya tinggal Terdakwa, dan orang tua saksi yang dalam kondisi sakit;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.45 saksi dihubungi oleh saksi SITI AMINAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui tetangga memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AG 3088 AAF dengan memakai helm dan membawa tas ransel;

- Bahwa setelah itu saksi ditempat kerja langsung pulang kerumah dan setelah sampai dirumah benar bahwa Terdakwa sudah tidak ada di rumah dengan membawa sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AG 3088 AAF dengan memakai helm dan membawa tas ransel dan setelah saksi melakukan pemeriksaan bahwa selain sepeda motor barang lain yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone Merck Oppo yang setiap hari di gunakan oleh orang tua saksi dan selanjutnya saksi melakukan pengecekan CCTV yang terpasang digerbang perumahan dan dari rekaman tersebut saksi melihat Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AG 3088 AAF dengan memakai helm dan membawa tas ransel, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi mendatangi Polsek Tajurhalang untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa menurut keterangan saksi SITI AMINAH, pada saat pulang dari Posyandu saksi SITI AMINAH mendapati rumah dalam keadaan gelap dan mati lampunya, setelah dilakukan pemeriksaan saklar rumah diturunkan sehingga aliran listrik mati, selanjutnya saksi SITI AMINAH masuk ke rumah, mencari-cari Terdakwa namun yang bersangkutan sudah tidak ada, hanya tinggal orang tua saksi yang berada didalam kamarnya. Mendapati hal tersebut saksi SITI AMINAH melakukan pengecekan terhadap CCTV namun CCTV yang terpasang dirumah tidak merekam pada saat Terdakwa pergi dari rumah, kemudian saksi SITI AMINAH mendatangi pintu gerbang perumahan atau pos Security dan dari rekaman CCTV yang ada di pintu gerbang terekam Terdakwa keluar perumahan dengan mengendarai sepeda motor saksi Honda Beat warna Hitam Nopol AG 3088 AAF dengan memakai helm dan membawa tas ransel;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam Nopol AG 3088 AAF nomor rangka MHIJM9114MK728963 Nomor mesin JM91 EI 728617 an. Aswinna, 1 (satu) buah handphone Redmi IOA warna biru IMEI: 862643062804665 IME12: 862643062804673, 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah tas ransel;
- Bahwa total kerugian sekira Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berada di rumah saksi yang berada di Cluster Diamond Ciyatam, Blok C/6 RT 003 RW 001, Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat adalah untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga, namun yang bersangkutan bekerja dengan saksi sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai 4 Februari 2025 jadi hanya bekerja selama 4 hari saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 16

Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SITI AMINAH.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB saksi membawa anak saksi MUAMMAR ILYAS ke Posyandu yang berada di RT 003 RW 001 Desa Nanggerang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang tidak jauh dari rumah saksi MUAMMAR ILYAS dengan jalan kaki sekitar 10 menit, pada saat saksi berangkat Terdakwa masih berada dirumah bersama dengan orang tua saksi MUAMMAR ILYAS yang sedang sakit dan pada saat saksi berangkat Terdakwa sempat bertanya kepada saksi "lma ngak ke posyandunya" dan saksi jawab "tergantung dari datang bidannya, kalau bidannya cepat ya pulangnya cepat juga dan selanjutnya saksi langsung berangkat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB saksi pulang dari posyandu, dan begitu sampai dirumah, saksi melihat di garasi sudah tidak ada motor, pintu dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya saksi mengetuk pintu karena tidak ada yang menjawab selanjutnya saksi membuka pintu namun gelap karena lampu mati semua dan saksi langsung masuk kerumah. Setelah saksi berada didalam rumah saksi mencari Terdakwa namun tidak ada didalam rumah, selanjutnya saksi mencari ke kamar orang tua saksi MUAMMAR ILYAS yang ada orangtuanya saja sedang tidur dikamar dan tidak ada Terdakwa. Selanjutnya saksi keluar rumah sambil terus mencari Terdakwa dan menanyakan kepada tetangga apakah melihat Terdakwa, dan tidak ada yang mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan saksi dibantu oleh tetangga menyalakan saklar listrik yang turun penyebab lampu mati dirumah;
- Bahwa setelah itu karena sepeda motor honda beat yang terparkir di Garasi rumah tidak ada dan Terdakwa tidak ada saksi menghubungi saksi MUAMMAR ILYAS, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB saksi MUAMMAR ILYAS dan saksi menceritakan kejadian dari awal saksi berangkat keposyandu hingga pulang tidak melihat Terdakwa. Mengetahui hal tersebut saksi MUAMMAR ILYAS langsung menuju ke Pos pintu gerbang melakukan pengecekan CCTV yang terpasang digerbang perumahan dan dari rekaman tersebut saksi MUAMMAR ILYAS melihat Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol AG 3088 AAF dengan memakai helm dan membawa tas ransel, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi MUAMMAR ILYAS mendatangi Polsek Tajurhalang untuk membuat Laporan Polisi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membawa pergi sepeda motor saksi MUAMMAR ILYAS saat rumah sedang kosong dan tidak ada saksi maupun saksi MUAMMAR ILYAS, dan Terdakwa yang mematikan arus listrik supaya rekaman CCTV dirumah mati dan tidak merekam;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 16

Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda Beat warna hitam Nopol AG 3088 AAF nomor rangka MHIJM9114MK728963 Nomor mesin JM91 EI 728617 an. Aswinna, 1 (satu) buah handphone Redmi IOA warna biru IMEI: 862643062804665 IME12: 862643062804673, 1 (satu) buah helm dan 1 (satu) buah tas ransel;

- Bahwa saksi MUAMMAR ILYAS mengalami kerugian sekira Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 4 Februari 2025, sekitar pukul 17 00 WIB ketika terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa yang beralamat di Cianting, Rt. 013, RW. 03, Kelurahan Cianting, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, tiba-tiba datang suami sirih terdakwa, TRI MULYANA SETIA dengan sudah membawa 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Redmi 10 A warna biru, lalu terdakwa menanyakan kepada TRI MULYANA SETIA dengan berkata 'ITU MOTOR SIAPA, lalu TRI MULYANA SETIA mengatakan 'MOTOR MAJIKAN TEMPAT KERJA, KARENA KESAL TRI MULYANA SETIA BAWA KABUR MOTOR SAMA HPNYA', lalu terdakwa mengatakan 'KESEL KENAPA EMANG?', lalu TRI MULYANA SETIA mengatakan 'KARNA ORANG YANG TRI MULYANA SETIA JAGA GA MAU NURUT APA KATA TRI MULYANA SETIA, PADAHAL BUAT KEBAIKAN DIA JUGA' maksud orang yang dijaga itu adalah orang yang sudah lansia yang dijaga oleh TRI MULYANA SETIA;
- Bahwa setelah itu terdakwa sempat mengatakan kepada TRI MULYANA SETIA dengan berkata 'NANTI KALO DI TANGKEP POLISI GIMANA?', lalu TRI MULYANA SETIA mengatakan 'YA MAU GIMANA, UDAH NANTI KITA JUAL AJA', Selanjutnya sepeda motor dan handphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari. Lalu pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 Wib TRI MULYANA SETIA mengatakan kepada terdakwa 'INI MOTOR KITA JUAL AJA, KARNA KITA GA ADA UANG LAGI', lalu terdakwa mengatakan 'YAUDAH', Kemudian TRI MULYANA SETIA memposting ke dalam Market Place aplikasi Facebook terkait penjualan 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam tersebut, kemudian yang melakukan percakapan dengan pembeli adalah TRI MULYANA SETIA sehingga terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi dari TRI MULYANA SETIA telah ada yang pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 4.700.000,- (empat juta

Halaman 7 dari 16

Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) yang sekarang ini terdakwa kenal bernama saksi DIKI NOPIAN, selanjutnya terdakwa bersama dengan TRI MULYANA SETIA setuju dengan harga tersebut, lalu TRI MULYANA SETIA meminta shareloc lokasi dari saksi DIKI NOPIAN untuk dilakukan COD (cash of delivery), lalu saksi DIKI NOPIAN mengirimkan shareloc kepada TRI MULYANA SETIA, Selanjutnya terdakwa bersama dengan TRI MULYANA SETIA pergi menuju lokasi yang telah dikirimkan oleh saksi DIKI NOPIAN yang berada di daerah Rende, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam yang akan dijual tersebut, setelah itu saksi DIKI NOPIAN memberikan uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit motor honda Beat;

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB TRI MULYANA SETIA memposting 1 (satu) unit handphone Redmi 10 A warna biru ke dalam Market Place aplikasi Facebook terkait penjualan telepon seluler tersebut, kemudian ada yang melakukan penawaran terhadap telepon seluler tersebut, yaitu Supir Kontainer, lalu terdakwa diajak oleh TRI MULYANA SETIA untuk melakukan COD (cash of delivery) terkait penjualan telepon seluler tersebut di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa setelah menjual 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 A warna biru tersebut keuntungan yang diterima sejumlah Rp. 5.200.000. (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Redmi 10 A warna biru, tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan maupun bukti kepemilikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah bertuliskan WAKATOB

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 4 Februari 2025, sekitar pukul 17 00 WIB ketika terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa yang beralamat di Cianting, Rt. 013, RW. 03, Kelurahan Cianting, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, tiba-tiba datang suami sirih terdakwa, TRI MULYANA SETIA dengan sudah membawa 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Redmi 10 A warna biru, lalu terdakwa menanyakan kepada TRI

Halaman 8 dari 16

Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MULYANA SETIA dengan berkata 'ITU MOTOR SIAPA, lalu TRI MULYANA SETIA mengatakan 'MOTOR MAJIKAN TEMPAT KERJA, KARENA KESAL TRI MULYANA SETIA BAWA KABUR MOTOR SAMA HPNYA', lalu terdakwa mengatakan 'KESEL KENAPA EMANG?', lalu TRI MULYANA SETIA mengatakan KARNA ORANG YANG TRI MULYANA SETIA JAGA GA MAU NURUT APA KATA TRI MULYANA SETIA, PADAHAL BUAT KEBAIKAN DIA JUGA' maksud orang yang dijaga itu adalah orang yang sudah lansia yang dijaga oleh TRI MULYANA SETIA;

- Bahwa setelah itu terdakwa sempat mengatakan kepada TRI MULYANA SETIA dengan berkata 'NANTI KALO DI TANGKEP POLISI GIMANA?', lalu TRI MULYANA SETIA mengatakan 'YA MAU GIMANA, UDAH NANTI KITA JUAL AJA', Selanjutnya sepeda motor dan handphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari. Lalu pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 Wib TRI MULYANA SETIA mengatakan kepada terdakwa 'INI MOTOR KITA JUAL AJA, KARNA KITA GA ADA UANG LAGI', lalu terdakwa mengatakan 'YAUDAH', Kemudian TRI MULYANA SETIA memposting ke dalam Market Place aplikasi Facebook terkait penjualan 1 (satu) unit motor honda Beat wama hitam tersebut, kemudian yang melakukan percakapan dengan pembeli adalah TRI MULYANA SETIA sehingga terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi dari TRI MULYANA SETIA telah ada yang pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sekarang ini terdakwa kenal bernama saksi DIKI NOPIAN, selanjutnya terdakwa bersama dengan TRI MULYANA SETIA setuju dengan harga tersebut, lalu TRI MULYANA SETIA meminta shareloc lokasi dari saksi DIKI NOPIAN untuk dilakukan COD (cash of delivery), lalu saksi DIKI NOPIAN mengirimkan shareloc kepada TRI MULYANA SETIA, Selanjutnya terdakwa bersama dengan TRI MULYANA SETIA pergi menuju lokasi yang telah dikirimkan oleh saksi DIKI NOPIAN yang berada di daerah Rende, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam yang akan dijual tersebut, setelah itu saksi DIKI NOPIAN memberikan uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit motor honda Beat;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB TRI MULYANA SETIA memposting 1 (satu) unit handphone Redmi 10 A wama biru ke dalam Market Place aplikasi Facebook terkait penjualan telepon seluler tersebut, kemudian ada yang melakukan penawaran terhadap telepon seluler tersebut, yaitu Supir Kontainer, lalu terdakwa diajak oleh TRI MULYANA SETIA untuk melakukan



COD (cash of delivery) terkait penjualan telepon seluler tersebut di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat;

- Bahwa setelah menjual 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 A warna biru tersebut keuntungan yang diterima sejumlah Rp. 5.200.000. (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Redmi 10 A warna biru, tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan maupun bukti kepemilikan ;
- Bahwa saksi MUAMMAR ILYAS mengalami kerugian sekira Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke- 1KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan ;
3. Sesuatu benda yang diketahui atau patutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah bernama TIKA YULIANTI dan ternyata Terdakwa telah



mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi "Error In Persona". Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembenar menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur kesatu yakni : "Barang Siapa" telah dapat terpenuhi ;

2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan" Bahwa perbuatan penadahan harus dilakukan oleh orang lain bukan oleh pelaku dari kejahatan sehingga barang dapat diperolehnya. Membeli maupun menyewa tidak perlu dengan maksud untuk mendapat untung dari suatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sifat "asal dari kejahatan" yang melekat pada barang tersebut adalah tidak kekal artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya "asal dari kejahatan" itu menjadi hilang. Sebaliknya sifat "asal dari kejahatan" yang melekat pada barang tersebut adalah kekal apabila bagaimanapun keadaannya senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, maupun diterima sebagai hadiah. Dengan sengaja mengangkut suatu barang yang diperoleh dari kejahatan untuk mendapat keuntungan termasuk pula mengangkut barang itu, didorong oleh pengharapan agar sebagian dapat dimilikinya ;

Bahwa Mahkamah Agung R.I telah konsisten berpendapat bahwa apabila sebuah barang dijual atau dibeli di bawah harga pasaran/standar, maka barang tersebut patut diduga berasal dari tindak pidana, maka sikap hukum ini telah menjadi yurisprudensi di Mahkamah Agung. (Putusan Tahun 2014 Nomor 170 K/Pid/2014 dan Nomor 770 K/Pid/2014 ; Tahun 2015 Nomor 607 K/Pid/2015; Tahun 2016, Nomor 1008 K/Pid/2016 37) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal pada tanggal 4 Februari 2025, sekitar pukul 17 00 WIB ketika terdakwa sedang berada di kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang beralamat di Cianting, Rt. 013, RW. 03, Kelurahan Cianting, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, tiba-tiba datang suami sirih terdakwa, TRI MULYANA SETIA dengan sudah membawa 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Redmi 10 A warna biru, lalu terdakwa menanyakan kepada TRI MULYANA SETIA dengan berkata 'ITU MOTOR SIAPA, lalu TRI MULYANA SETIA mengatakan 'MOTOR MAJIKAN TEMPAT KERJA, KARENA KESAL TRI MULYANA SETIA BAWA KABUR MOTOR SAMA HPNYA', lalu terdakwa mengatakan 'KESEL KENAPA EMANG?', lalu TRI MULYANA SETIA mengatakan 'KARNA ORANG YANG TRI MULYANA SETIA JAGA GA MAU NURUT APA KATA TRI MULYANA SETIA, PADAHAL BUAT KEBAIKAN DIA JUGA' maksud orang yang dijaga itu adalah orang yang sudah lansia yang dijaga oleh TRI MULYANA SETIA;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa sempat mengatakan kepada TRI MULYANA SETIA dengan berkata 'NANTI KALO DI TANGKEP POLISI GIMANA?', lalu TRI MULYANA SETIA mengatakan 'YA MAU GIMANA, UDAH NANTI KITA JUAL AJA', Selanjutnya sepeda motor dan handphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari. Lalu pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 Wib TRI MULYANA SETIA mengatakan kepada terdakwa 'INI MOTOR KITA JUAL AJA, KARNA KITA GA ADA UANG LAGI', lalu terdakwa mengatakan 'YAUDAH', Kemudian TRI MULYANA SETIA memposting ke dalam Market Place aplikasi Facebook terkait penjualan 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam tersebut, kemudian yang melakukan percakapan dengan pembeli adalah TRI MULYANA SETIA sehingga terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mendapatkan informasi dari TRI MULYANA SETIA telah ada yang pembeli yang akan membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) yang sekarang ini terdakwa kenal bernama saksi DIKI NOPIAN, selanjutnya terdakwa bersama dengan TRI MULYANA SETIA setuju dengan harga tersebut, lalu TRI MULYANA SETIA meminta shareloc lokasi dari saksi DIKI NOPIAN untuk dilakukan COD (cash of delivery), lalu saksi DIKI NOPIAN mengirimkan shareloc kepada TRI MULYANA SETIA, Selanjutnya terdakwa bersama dengan TRI MULYANA SETIA pergi menuju lokasi yang telah dikirimkan oleh saksi DIKI NOPIAN yang berada di daerah Rende, Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam yang akan dijual tersebut, setelah itu saksi DIKI NOPIAN memberikan uang tunai sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit motor honda Beat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB TRI MULYANA SETIA memposting 1 (satu) unit handphone Redmi 10 A warna biru ke dalam Market Place aplikasi Facebook terkait penjualan telepon seluler tersebut, kemudian ada yang melakukan penawaran terhadap telepon seluler tersebut, yaitu

Halaman 12 dari 16
Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supir Kontainer, lalu terdakwa diajak oleh TRI MULYANA SETIA untuk melakukan COD (cash of delivery) terkait penjualan telepon seluler tersebut di Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa setelah menjual 1 (satu) sepeda motor honda beat warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 10 A warna biru tersebut keuntungan yang diterima sejumlah Rp. 5.200.000. (lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Redmi 10 A warna biru, tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan maupun bukti kepemilikan ;

Menimbang, bahwa saksi MUAMMAR ILYAS mengalami kerugian sekira Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan" disini telah terpenuhi ;

3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 3 yakni "Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", bahwa unsur ini menunjukan untuk penghukuman terhadap penadahan tidak perlu adanya suatu penunjukan lebih lanjut dari orang yang melakukan kejahatan, asal sudah jelas barang tersebut berasal dari kejahatan. Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan artinya tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka atau mengira bahwa barang itu barang "gelap" dan bukan barang yang terang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berawal pada tanggal 4 Februari 2025, sekitar pukul 17 00 WIB ketika terdakwa sedang berada di kontrakan terdakwa yang beralamat di Cianting, Rt. 013, RW. 03, Kelurahan Cianting, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, tiba-tiba datang suami sirih terdakwa, TRI MULYANA SETIA dengan sudah membawa 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Redmi 10 A warna biru, lalu terdakwa menanyakan kepada TRI MULYANA SETIA dengan berkata 'ITU MOTOR SIAPA, lalu TRI MULYANA SETIA mengatakan 'MOTOR MAJIKAN TEMPAT KERJA, KARENA KESAL TRI MULYANA SETIA BAWA KABUR MOTOR SAMA HPNYA', lalu terdakwa mengatakan 'KESEL KENAPA EMANG?', lalu TRI MULYANA SETIA mengatakan KARNA ORANG YANG TRI MULYANA SETIA JAGA GA MAU NURUT APA KATA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI MULYANA SETIA, PADAHAL BUAT KEBAIKAN DIA JUGA' maksud orang yang dijaga itu adalah orang yang sudah lansia yang dijaga oleh TRI MULYANA SETIA;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa sempat mengatakan kepada TRI MULYANA SETIA dengan berkata 'NANTI KALO DI TANGKEP POLISI GIMANA?', lalu TRI MULYANA SETIA mengatakan 'YA MAU GIMANA, UDAH NANTI KITA JUAL AJA', Selanjutnya sepeda motor dan handphone tersebut dipergunakan oleh terdakwa dan Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari. Lalu pada tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 Wib TRI MULYANA SETIA mengatakan kepada terdakwa 'INI MOTOR KITA JUAL AJA, KARNA KITA GA ADA UANG LAGI', lalu terdakwa mengatakan 'YAUDAH', Kemudian TRI MULYANA SETIA memposting ke dalam Market Place aplikasi Facebook terkait penjualan 1 (satu) unit motor honda Beat warna hitam tersebut, kemudian yang melakukan percakapan dengan pembeli adalah TRI MULYANA SETIA sehingga terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Sesuatu benda yang diketahuinya atau patutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 480 ke - 1 KUHP dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Tunggal dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pemidanaan, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Cbi



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah bertuliskan WAKATOB

Akan dikembalikan kepada saksi SAKSI MUAMAR ILYAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TIK YULIANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah bertuliskan WAKATOBDikembalikan kepada saksi SAKSI MUAMAR ILYAS.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa** tanggal **05 Agustus 2025** oleh kami **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DEWI APRIYANTI, SH. MH** dan **LEO MAMPE HASUGIAN, SH. MH.**, masing-masing

Halaman 15 dari 16

Putusan Nomor 350/Pid.B/2025/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh SURYANI, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AJI YODASKORO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

DEWI APRIYANTI, SH. MH

DHIAN FEBRIANDARI, SH. MH

LEO MAMPE HASUGIAN, SH. MH.

Panitera Pengganti

SURYANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)